

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор за предоставяне на концесия за добив на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали – баритна
суровина - подземни богатства по чл.2, т.2 от ЗПБ от находище
“Тевни дол”, разположено в землището на с.Лешко, община
Благоевград, област Благоевград, сключен на 24 юни 2004г.

Днес, 05.04.2007г. /петък април/ две хиляди и седма
година/ в гр.София, Република България, на основание:

- Чл.61, ал.3 от Закона за подземните богатства;
- Протоколно решение от заседание на Министерския съвет,
проведено на 11 октомври 2006г.

СТРАНИТЕ

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, наричан по-
долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, представляван от Министъра на икономиката
и енергетиката – **РУМЕН ОВЧАРОВ** от една страна

и
2. **“ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР”ООД**, гр.София, регистрирано по ф.дело
№3648/2004г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на
управление гр.София, ул.”Райко Алексиев” №26, бл.3, вх.В, наричано по-долу
за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**, представлявано от **ИВАН ШКЕВОВ**, ЕГН
– управител, от друга страна

сключиха настоящото Допълнително споразумение №1 към
Договора, както следва:

Чл.1. В чл.20 от концесионния договор се създава ал.10:

„/10/ Част от дължимото годишно концесионно възнаграждение, възлизаща на
30 /тридесет/ на сто, се внася от концесионера по бюджета на община
Благоевград, при условията и в сроковете на чл.20 от концесионния договор.”

Чл.2. Чл.26 се изменя, както следва:

„Чл.26./1/ При системно нарушаване на условие за осъществяване на
концесията и/или системно неизпълнение на основно задължение по договора,
концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор с
двумесечно писмено предизвестие до концесионера.

/2/ При неизпълнение на всяко от непаричните задължения по чл.10, ал.2, т.т.4,
6, 8 и 14, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер
1 на сто на ден върху минималното годишно концесионно възнаграждение, но
не повече от 120 щатски долара.

/3/ Концесионерът дължи неустойка в размер 60 щатски долара за неизпълнение
на задължението по чл.10, ал.2, т.13. Неустойката се дължи, когато към 15

януари, не са налични в Министерство на икономиката и енергетиката всички дължими за предходната календарна година отчети.

/4/ При неизпълнение на задължението по чл.12 концесионерът дължи неустойка в размер 20 на сто върху неизпълнената част от размера на инвестициите за съответния 5-годишен период. При предсрочно прекратяване на настоящия договор по вина на концесионера, той дължи неустойка в размер на неизпълнената част от инвестициите за съответния период.

/5/ При забавено изпълнение на задължението по чл.23, концесионерът дължи неустойка за забава в размер 10 на сто от стойността на гаранцията. В случай на пълно неизпълнение на задължението по чл.23, концесионерът дължи неустойка в размер на банковата гаранция за съответната година.”

Чл.3. Чл.27 от концесионния договор се отменя.

Чл.4. В глава „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” се създава т.12:

„12.СИСТЕМНО НАРУШАВАНЕ НА УСЛОВИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И/ИЛИ СИСТЕМНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ДОГОВОРА – констатирано по надлежния ред трикратно /и повече/ нарушаване /неизпълнение/, неотстранено в указания срок. В този случай не е задължително нарушенията да са хронологически последователно констатирани.”

Чл.5. Настоящото Допълнително споразумение № 1 влиза в сила от 1 януари 2007г., съдържа 2 (две) страници и е изготвено в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

РУМЕН ОВЧАРОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

ИВАН ШКЕВОВ
УПРАВИТЕЛ

